

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/113/25

הצעת חוק התובע הכללי, התשפ"ג–2022

1. מטרה
מטרתו של חוק זה היא להפריד בין התביעה הפלילית לבין הייעוץ המשפטי לממשלה.
2. מינוי תובע כללי
(א) התובע הכללי יתמנה על ידי שר המשפטים, מבין המועמדים שעליהם המליצה הוועדה הציבורית שמונתה לפי סעיף קטן (ב).
(ב) (1) שר המשפטים ימנה ועדה ציבורית, אשר תבדוק את כשירותם ואת התאמתם של מועמדים למשרת התובע הכללי ותמליץ לפניו על שניים עד ארבעה מהם, תוך ציון מספר חברי הוועדה שתמכו במועמדותו של כל אחד מהם, ורשאית היא לצרף את הערותיה לגביהם; שמות המועמדים שעליהם המליצה הוועדה יפורסמו ברשומות.
(2) הוועדה הציבורית תהיה בת שבעה חברים, וזה הרכבה:
(א) המנהל הכללי של משרד המשפטים והוא יהיה יושב הראש;
(ב) שופט בית המשפט העליון בדימוס אותו ימנה נשיא בית המשפט העליון;
(ג) נציב שירות המדינה או נציגו;
(ד) ראש לשכת עורכי הדין או נציגו;
(ד) נציג מטעם שר המשפטים;
(ו) שני חברי כנסת שנבחרו בבחירות חשאיות במליאת הכנסת.
3. סמכות
התובע הכללי יהיה הדרג הניהולי הבכיר של פרקליטות המדינה.
4. כשירות
כשיר לכהן כתובע כללי מי שנתקיימו בו כל אלה:

- (1) הוא אזרח ותושב ישראלי ;
- (2) הוא חבר לשכת עורכי הדין ;
- (3) הוא עסק לא פחות מעשר שנים בייצוג צדדים בהליכים פליליים, מהן לפחות חמש שנים בישראל.
- משך כהונה 5. תקופת כהונתו של התובע הכללי תהיה חמש שנים מיום המינוי, ולא ניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת באותו תפקיד.
- ייחוד כהונה 6. התובע הכללי לא יעסוק בכל עבודה זולת תפקידו.
- ניהול הליכים פליליים 7. לא ינוהל הליך משפטי מטעם המדינה אלא בידי התובע הכללי או נציגיו.
- נציגי התובע הכללי 8. (א) אלה נציגי התובע הכללי :
- (1) המשנה לתובע הכללי, תובעים מחוזיים ותובעים אחרים מן התביעה הכללית ששר המשפטים קבע את תאריהם בצו שפורסם ברשומות ;
- (2) מי שהתובע הכללי הסמיכו להיות תובע, דרך כלל, לסוג של משפטים, לבתי משפט מסוימים או למשפט מסוים ;
- (3) שוטר שנתקיימו בו תנאי הכשירות שקבע שר המשפטים בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ונתמנה להיות תובע בידי התובע הכללי בהסכמת המפקח הכללי של המשטרה.
- (ב) תובע כאמור בסעיף קטן (א)(3) מוסמך לשמש תובע בבתי משפט השלום, בבתי המשפט העירוניים ובסוגי הליכים בבתי משפט אחרים, הכל כפי שיקבע שר המשפטים בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ; אולם רשאי התובע הכללי להורות שסוג של משפטים, משפט פלוני או הליך פלוני ינוהלו בידי תובע אחר.
- אי תלות 9. בהפעלת סמכויותיו, אין על התובע הכללי מרות זולת מרותו של הדין.
- אי כפיפות ליועץ המשפטי 10. התובע הכללי ונציגיו לא יפעלו מטעם היועץ המשפטי לממשלה ולא יישאו בתפקיד הכפוף למרותו.
- התייצבות התובע הכללי 11. ראה התובע הכללי, כי להליך פלוני שלפני בית משפט עשויה להיות השפעה על ניהול הליכים פליליים, רשאי הוא, לפי ראות עיניו, להתייצב באותו הליך ולהשמיע דברו, או להסמיך במיוחד את נציגו לעשות זאת מטעמו.
- סמכות ייעוץ בתחומי חקיקה פלילית 12. התובע הכללי רשאי להעניק לשר המשפטים או לממשלה ייעוץ בנושאי חקיקה בתחומים הקשורים למשפט הפלילי.

ביטול פקודת סדרי 13. (א) פקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי לממשלה) [נוסח חדש]¹ – הדין בטלה.

(ב) אין באמור בסעיף 12 כדי לפגוע בסמכותו של היועץ המשפטי לממשלה להעניק לממשלה ייעוץ בנושאי חקיקה, לרבות חקיקה בתחום המשפט הפלילי.

(ג) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לייצג שר בממשלה בתביעה בעניינו או בענייני משרדו במידה וביקש זאת השר.

תחילה 14. תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

הוראות מעבר 15. על אף האמור בסעיפים 6, 7 ו-10, יוכלו מי שהיו תובעים ערב תחילתו של חוק זה להמשיך בתפקידם עד שנתיים מיום תחילתו של חוק זה, ובלבד שימלאו את תפקידם זה תוך כפיפות לתובע הכללי.

החלפת מונח 16. בכל מקום בדין הישראלי, בו יש התייחסות ליועץ המשפטי לממשלה כתובע יוחלף המונח לתובע הכללי; בכל מקום בדין הישראלי בו יש התייחסות ליועץ המשפטי לממשלה כגורם מייצג עבור ממשלת ישראל, יישאר המונח "היועץ המשפטי".

דבר הסבר

במהלך השנים התנהלו דיונים רבים סביב שאלת הגדרת תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה אשר משמש גם כתובע הכללי.

הבעיה המרכזית העולה ממילוי שני התפקידים הללו על ידי איש אחד היא שעקב ייעוצו השוטף של היועץ המשפטי לממשלה ולרשויותיה, נוצרת קירבה יתרה בינו לבין נושאי המשרה השלטוניים אשר מטילה ספק באשר ליכולתו להחליט בנוגע להעמדה לדין של נושא משרה במקרה והדבר נדרש. לאחרונה הולכת ומתגברת תופעת השחיתות בקרב בכירים בשלטון – דבר הדורש לעיתים קרובות החלטות אמיצות ונחרצות על הגשת כתב אישום. כל קשר בין נושא תפקיד התובע לבין נושאי המשרות הבכירות עלול להביא להטיית שיקול הדעת ולפגוע בהחלטותיו.

הצעת החוק נועדה להגדיר את תפקידו של התובע הכללי כישות נפרדת ועצמאית שאינה כפופה ליועץ המשפטי לממשלה, וככזו המנהלת באופן אוטונומי את פרקליטות המדינה. היועץ המשפטי לממשלה יהווה סמכות מייצעת בכל הסוגיות המשפטיות הנוגעות לממשלה ולא יעסוק בתביעה הכללית. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר (פ/157/24), על ידי חברת הכנסת שרן מרים השכל (פ/255/24) ועל ידי חבר הכנסת שמחה רוטמן (פ/1138/24 ; פ/3327/24).

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מתן כהנא וקבוצת חברי הכנסת (פ/49/24).

הצעת החוק זהה לפ/255/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 11, עמ' 282.